Bạo lực học đường: bao nhiêu tuổi thì chịu trách nhiệm gì?

Môn: **Pháp luật phổ thông** Dành cho: **học sinh, phụ huynh**



Bài 1. Bạo lực học đường là

với người học, trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập (k5 Đ2 Nghị định 80/2017)

- **Đánh đập, hành hạ, xâm hại thân thể**
- **Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm**
- **Cô lập, xua đuổi**
- **Hành vi cố ý khác gây tổn hại**

Bài 2. Đặt thước vào tuổi của em

tuổi tròn theo ngày sinh, không tính tuổi mụ

12 | 13 | **14** | **15** | **16** | 17 | **18** | 19

Bị truy cứu hình sự? Điều 12 Bộ luật Hình sự

- **Không**
- **Rất nghiêm trọng trở lên** — chỉ 28 tội luật liệt kê
- **Mọi tội phạm** — trừ trường hợp luật quy định khác

Ai trả tiền bồi thường? Điều 586 Bộ luật Dân sự

- **Cha mẹ trả** — thiếu thì lấy tài sản của con
- **Tự trả** — thiếu thì cha mẹ bù
- **Tự trả**

Mốc 15: đã tự trả tiền, nhưng hình sự vẫn chỉ tính tội rất nghiêm trọng.

Dưới 15, xảy ra lúc trường đang quản lý: trường trả, trừ khi trường không có lỗi (Điều 599).

Bài 3. Áp thước vào ba bạn



An — 15 tuổi

Đánh bạn 14 tuổi, tổn thương 12%

12% | 31% | 61%

- **KHÔNG** — chưa tới rất nghiêm trọng
- **TỰ TRẢ** — cha mẹ bù phần thiếu

Đ134 k2: tội nghiêm trọng



Bình — 15 tuổi

Đánh bạn 14 tuổi, tổn thương 35%

35% | 31% | 61%

- **CÓ THỂ** — rất nghiêm trọng
- **TỰ TRẢ** — cha mẹ bù phần thiếu

Đ134 k3 điểm c: bạn dưới 16 tuổi



Chi — 16 tuổi

Quay clip lăng mạ bạn, đăng lên mạng

- **CÓ THỂ** — tội làm nhục
- **TỰ TRẢ** — cả tổn thất tinh thần

Đ155 k2: phạm tội qua mạng

dưới 31% | 31–60%: rất nghiêm trọng nếu bạn bị đánh **dưới 16 tuổi**, dùng hung khí, côn đồ... | từ 61%

Bài 4. Gặp hoặc chứng kiến bạo lực

Báo thầy cô, bố mẹ ngay khi xảy ra → **Giữ bằng chứng** ảnh, tin nhắn, giấy khám bệnh →

111
Tổng đài bảo vệ trẻ em miễn phí, 24/7. Khẩn cấp: 113

Luyện Luật — thông tin pháp luật phổ thông, không thay thế tư vấn pháp lý